

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אוריאל בוסו

פ/25/1405

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – ביטול רפורמת הכשרות), התשפ"ג–2023

1 החלפת סעיף 1. בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983¹ (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 1 יבוא :

"הגדרות 1. בחוק זה –

"בית אוכל" – מקום שבו עוסקים במכירה לציבור

של מצרכים או בהגשתם, לשם אכילה או

שתיה במקום, וכן אטליו, ולעניין בית מלון

החלקים של בית המלון שבהם עוסקים

בהכנתם של מצרכים או בהגשתם לשם

אכילה או שתיה במקום ;

"מצרך" – מאכלים ומשקאות, ולעניין אטליו –

בשר ומוצרי בשר ;

"ייצור של מצרך" – לרבות אריזתו."

2 החלפת סעיף 2. במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא :

"מוסמכים לתת 2. (א) אלה רשאים לתת תעודת הכשר לעניין חוק

תעודת הכשר זה :

(1) מועצת הרבנות הראשית לישראל או

רב שהיא הסמיכה לכך ;

(2) רב מקומי המכהן במקום שבו נמצא

בית האוכל, מקום השחיטה או מקום

הייצור של המצרך ;

¹ ס"ח התשמ"ג, עמ' 128.

(3) לעניין תעודת הכשר בצה"ל – הרב הראשי לצבא הגנה לישראל או רב צבאי שהוא הסמיק לעניין חוק זה.

(ב) לעניין סעיף זה –

"רב מקומי" – מי שבידו אישור בכתב מאת מועצת הרבנות הראשית לישראל שהוא רב בישראל, והוא מכהן כרב עיר, רב מועצה אזורית, רב מושב או רב קיבוץ ;

"צה"ל" – לרבות כל שלוחות מערכת הביטחון וכן בעל בית אוכל או יצרן העוסק עבור צה"ל או שלוחה של מערכת הביטחון.

3. ביטול סעיפים 2א עד 2לט לחוק העיקרי – בטלים.
4. תיקון סעיף 3 בסעיף 3(ב) לחוק העיקרי, במקום "שלא ניתנה בעדם תעודת הכשר" יבוא "שאינם כשרים לפי דין תורה."
5. תיקון סעיף 4 בסעיף 4(ב) לחוק העיקרי, במקום "שלא ניתנה בעדו תעודת הכשר" יבוא "שאינו כשר לפי דין תורה."
6. תיקון סעיף 5 בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום "שלא ניתנה בעדו תעודת הכשר" יבוא "שאינו כשר לפי דין תורה."
7. תיקון סעיף 7 בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום "יחיד" יבוא "אדם", ואחרי "הסמיכה לכך" יבוא "או מאת רב עיר, לצורך עירו".
8. ביטול סעיפים 7א ו-7ב לחוק העיקרי – בטלים.
9. החלפת סעיף 9 במקום סעיף 9 לחוק העיקרי :
 (א) יצרן או יבואן של מצרך הנושא עליו ציון שהוא כשר לא ימכור את המצרך ולא יציעו למכירה אלא אם כן המצרך נושא עליו גם ציון שמו של נותן תעודת ההכשר.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), יצרן או יבואן של מצרך הנושא עליו ציון שהוא כשר, יסמן את היותו של המצרך חלבי, בשרי או פרווה, בהתאם להוראות שתפרסם מועצת הרבנות הראשית לישראל."

ביטול סעיף 10א 10. סעיף 10א לחוק העיקרי – בטל.
 תיקון סעיף 11 11. בסעיף 11 לחוק העיקרי, במקום "המוסמך לתת תעודת הכשר" יבוא "הרב".
 תיקון סעיף 12 12. בסעיף 12 לחוק העיקרי, המילים "הוראות סעיף זה לא יחולו על סירובו של גוף נותן הכשר לתת תעודת הכשר" – יימחקו.

תיקון סעיף 17 13 בסעיף 17 לחוק העיקרי –
 (1) סעיף קטן (א1) – בטל;
 (2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) השר לענייני דתות רשאי, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע אגרה עבור בקשה למתן תעודת הכשר לפי סעיף 2(א)(1) למצרך המיובא לשם מכירתו או הצעתו למכירה, בציון שהוא כשר; האגרה תהיה בסכום קצוב, או בסכום שיחושב בדרך שתיקבע; כל אלה – בשים לב לשירות הנדרש לשם מתן תעודת ההכשר."

דברי הסבר

מצבה של מערכת הכשרות בישראל מחייב הסדרה.
 "רפורמת הכשרות" שהוביל השר לשירותי דת בכנסת העשרים וארבע לא טיפלה באף אחת מבעיות היסוד של מערכת הכשרות, ומנגד יצרה בעיות נוספות קשות יותר.
 "הרפורמה" נעשתה ללא שיתופם ובניגוד לדעתם של הרבנים הראשיים לישראל וחברי מועצת הרבנות הראשית.

המדינה איננה ערוכה ליישום הרפורמה, ואין ביכולתה להוציאה אל הפועל.
 כדי שמערכת הכשרות תוכל להמשיך ולספק את שירותי הכשרות הנדרשים, מוצע להשיב את המצב החוקי לקדמותו, בטרם תיכנס הרפורמה לתוקף.

 הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
 והונחה על שולחן הכנסת ביום
 ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

